

广西合景国际金融广场“4•21” 死亡事故调查报告

发布时间：2019-07-01 16:41 来源：良庆区应急局

2019年4月21日上午8时左右，在南宁市良庆区凯旋路18号广西合景国际金融广场裙楼5层楼面拆除机一起1死1重伤的生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办安全事故调查处理权限〉的通知》（南府办〔2014〕49号）以及《南宁市良庆区人民政府办公室〈关于明处理权限〉的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由城区应急管理局局长颜志环任组长局长石雪生任副组长，城区总工会、人社局、住建局、市场监督管理局、良庆公安分局、良庆镇政府组成广场“4.21”死亡事故调查组，进行事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验料，查明事故的原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，现将调查情况报告如下：

一、事故涉及单位基本情况

（一）广西合景恒富投资有限公司，成立于2013年10月8日，公司地址：南宁市良庆区五象岭路南二3号房，统一社会信用代码：914501000790748025，公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资

妍萍，注册资本：壹亿圆整，营业期限：长期，公司经营范围：项目投资及投资管理（除国家有专项规定
国家有专项规定外）；机械设备、建筑材料及器材（除危险化学品及木材）的购销；企业管理策划；房地
证经营）；房地产营销策划；室内装潢设计；建筑装修装饰工程（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目
方可开展经营活动）。登记机关：南宁市行政审批局。

（二）广州诺德机电设备工程有限公司，成立于2016年12月9日，公司地址：广州市天河区天河北路
社会信用代码：91440101MA59GWT38H，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人
伍佰万元（人民币），营业期限：长期，住址：广州市天河区龙口东路356号2204房，公司经营范围：建
项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经
开展经营活动）。特种设备安装资质：《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）编号
1，类型：机械式停车设备，施工类型：安装、维修，有效期至：2021年9月25日。登记机关：广州市天
局。

（三）冒*鹏，男，30岁，汉族，住址：江苏省海安县李堡镇桑周村十七组22号。自由职业者，主要
意，是广州诺德机电设备工程有限公司《四层车库转让协议》的受让方。

（四）葛*春，男，汉族，41岁，住址，江苏省通州市石港镇北渡村五组16号。自由职业者，主要承
联系其拆除本案的机械车位。

二、机械车位租赁、转让和拆除等相关情况

广西合景国际金融广场裙楼5层楼面建111个机械车位（有政府主管部门规划施工许可），2018年6月1
恒富投资有限公司（甲方）与广州诺德机电设备工程有限公司（乙方）签订《机械式停车设备租赁合同》
总价约293万元（包含退租后机械车位拆移费、拆移后清理现场费用），3.4条约定：甲方对租赁设备机械
用权，没有对设备的转租权，不得以任何理由对设备进行抵押，6.2.3条约定：严格按安全生产有关管理
过程中遵守安全生产等管理规定。租期3个月到期后，甲方要更换标准机械车位，于2019年4月9
位拆移和清理现场。

2019年3月30日，广州诺德机电设备工程有限公司（甲方）与冒桂鹏（乙方）签订《四层车库转让协
2万元，合同签订当日乙方支付甲方购买设备定金6万元，甲方有义务协助乙方做好进场拆除、搬运设备
约定所转让设备的拆卸、运输、拆卸工人的安全、保险等由乙方自行负责，在拆除搬运期间，所有工人的
备由乙方自行负责，甲方不承担任何因乙方工作期间发生安全责任事故以及场地内设施设备损坏所产生的
年4月18日上午开始进场拆除，至4月21日事故发生，冒桂鹏（乙方）支付肖萍（甲方）定金及购买设备

冒桂鹏与肖萍（广州诺德机电设备工程有限公司法定代表人）谈好整套机械车位转让后，冒桂鹏与张
相关协议的情况下，交待张磊寻找买家，张磊（冒桂鹏的大舅子）通过二手机械车库QQ群发布转让信息
与张磊通过网络联系并谈好相关条款，2019年3月27日张磊与韦海明签订《机械车位设备买卖合同》，合
合同签订当日韦海明支付张磊定金7万元，合同约定：由张磊负责拆除、装车及拆装人员的人身安全等一
款安全，2019年3月30日，韦海明让冒桂鹏为张磊进行担保，并签订了《担保合同》。（从2019年4月18日
至4月21日事故发生，韦海明按合同约定4月18日、19日先后支付张磊第一、二车货款及定金共19万元。）

2019年4月15日，冒桂鹏联系葛龙春（本案死者）介绍给张磊，张磊与葛龙春没有签订拆除协议，双春负责拆除111个机械车位，每个车位400元，共4.44万元。

2019年4月15日，葛龙春与张磊谈妥拆除机械车位事宜后，葛龙春先后电话联系谭凯（叉车司机）和兵的亲弟弟），**一是**葛龙春与谭凯口头约定：由谭凯出1台叉车及1名司机，三天内完成装车，工钱3000元龙春的电话，到凯旋路18号广西合景国际金融广场5楼，了解机械车位拆除工程基本情况之后，双方口头吊车、1名司机和1名现场指挥配合拆除，三天内完成，工钱1.5万元，同时给吊车司机200元加班费。（从开始进场拆除，至4月21日早上事故发生，葛龙春尚未按约定支付谭凯和张小勇工钱。）

三、事故发生经过和事故救援情况

2019年4月21日7时30分，葛龙春组织进场开工，葛许山和葛龙春（父子关系，现场拆卸工）与贾慧人在广西合景国际金融广场裙楼5层楼面，王飞飞（吊车司机）在1楼吊车驾驶室，通过对讲机听五楼贾慧9年4月21日8时许，葛许山、葛龙春在二层车位上拆卸完车位铁架子螺丝，将中间车位铁架子绑好吊绳挂撤回边上的车位上，吊车起吊中间车位的过程中，导致边上的车位受力后滑落，使车架上的两人跌落并被中，造成葛龙春当场死亡、葛许山重伤事故的发生。

接到事故报告后，城区应急管理局、良庆镇政府、蟠龙派出所等部门立即前往事故现场了解情况。城员对事故现场依法进行了勘验笔录，按规定时限及时将事故基本情况整理形成《南宁市良庆区凯旋路广西“4·21”死亡事故报告》，书面报告了南宁市应急管理局和城区政府。

四、事故造成伤亡的基本情况

死者葛*春（男，汉族，1978年1月27日出生，身份证号：320683********4117，住址：江苏省东小16号）。

伤者葛*山（男，汉族，1945年6月21日出生，身份证号码320624********4118，住址：江[illegible]16号）。目前，仍在南宁市第二人民医院治疗。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）葛*春，未履行安全生产管理职责，组织拆卸工葛*山和吊车及相关人员拆除机械车位，安全意安全防范措施（父子俩均未按规定佩戴安全帽和安全绳）的情况下，冒然组织拆除作业，导致事故发生造葛许山重伤。

（2）王*飞，作为现场吊车司机（吊车车牌：桂A-P8266，检验有效期至2020年4月，机动车保险***0257，《建设机械施工作业操作证》编号：1982016460503），安全意识淡薄，未接到吊车指挥口令

安全区域的情况下，违反吊车安全操作规程起吊，使边上的车位受力后滑落，车架上的两人跌落并被翻下导致事故发生。

2.间接原因

（1）广西合景恒富投资有限公司，未履行安全生产管理职责，未与实际施工方（葛龙春）签订安全排安全生产管理人员进行现场管理。

（2）冒*鹏，未履行安全生产管理职责，将机械车位拆除工作承包给没有作业资质（没有《高处作业全意识淡薄，没有安排安全生产管理人员对施工现场进行管理。

（二）事故性质

经综合调查取证，广西合景国际金融广场“4.21”死亡事故，是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任及处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、葛*春，承包拆除机械车位，未履行安全生产管理职责，组织拆卸工葛许山和吊车及相关人员拆除淡薄，在没有落实安全防范措施的情况下，冒然进行拆除作业，造成其本人当场死亡、其父亲葛许山重伤接拆除机械车位方，对这起事故发生负有安全管理责任，鉴于葛龙春在事故中已死亡，建议不予追究安全

2、冒*鹏，机械车位所有者，未履行安全生产管理职责，将机械车位拆除工作承包给没有高处作业资与葛龙春签订安全生产管理协议，安全意识淡薄，没有安排安全生产管理人员对施工现场进行管理，对事责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关进行处理。

3、王*飞，现场吊车司机，安全意识淡薄，未接到吊车指挥的口令，违反吊车安全操作规程起吊。《建设机械施工作业操作证》。

4、贾*强，吊车现场指挥，安全意识淡薄，没有及时纠正现场拆除人员的违章行为，指挥起吊前未到安全区域，对事故负有责任，建议发证机关吊销其《特种作业人员操作证》。

5、张*富，广西合景恒富投资有限公司（工程部经理）安全生产管理负责人，未履行安全生产管理职理人员对施工现场进行管理，对事故负有管理责任。建议由广西合景恒富投资有限公司依规处理。

（二）对事故责任单位责任认定和处理建议

广西合景恒富投资有限公司作为机械车位拆除场所的业主单位，安全生产主体责任落实不到位，事发电设备工程有限公司将机械车位转让的事实，未与实际施工方（葛龙春）签订安全生产管理协议，现场安及时发现和消除安全生产事故隐患，对该起一般事故负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法处理

七、事故防范措施及整改建议

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少事故的发生，提出以

（一）认真落实企业安全生产主体责任。

广西合景恒富投资有限公司、冒桂鹏和张磊作为生产经营单位或负责人，要认真执行《中华人民共和规定，落实安全生产管理责任，积极排查安全隐患，切实消除安全隐患。同时，严格督促相关方认真执行加强现场施工管理，坚决堵住安全管理方面的漏洞，夯实企业安全生产基础，确保生产安全。

（二）加强安全教育和培训，提升企业全员安全意识。

广州诺德机电设备工程有限公司工程部经理肖俊威，负责与广西合景恒富投资有限公司联系协调机械把广州诺德机电设备工程有限公司已将机械车位转让给冒桂鹏及机械车位实际拆除施工方情况通报广西合司，导致广西合景恒富投资有限公司认为“机械车位拆移和清理现场”是广州诺德机电设备工程有限公司在械式停车设备租赁合同》，而没有从施工资质上把关，也没有与实际施工方签订安全生产管理协议，肖俊产安全事故隐患的存在。因此，必须牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，加强对员工安全教育和培训识，规范员工严格按章操作，着力提高安全管理水平，为安全生产奠定坚实基础。

（三）进一步加大企业安全生产监管工作力度。

良庆镇政府对属地企业负有安全监管责任，要认真汲取事故教训，举一反三，加大对重点行业安全生业严格落实企业安全生产主体责任。同时，督促企业狠抓安全生产隐患排查及治理工作，杜绝生产安全事

广西合景国际金融广场“4·21”

死亡事故调查组（代）

2019年6月3日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网





主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号